

Nr. 15 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 22. Januar 1936,10 Uhr

R 22/1497, Bl. 150–152 *Besprechungsvermerk des Amtsrichters Heintzeler/RJuM*¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON ENTSCHÄDIGUNGEN BEI DER EINZIEHUNG ODER DEM ÜBERGANG VON VERMÖGEN – ENTSCHÄDIGUNGSGESETZ]

An der kommissarischen Beratung vom 22. Januar haben Herr Min[isterial]-Rat Kritzinger und der Unterzeichnete teilgenommen. Den Vorsitz führte Herr Staatssekretär Stuckart. Gegenstand der Beratung waren lediglich die noch offenen Fragen bezüglich des Gesetzes, nicht dagegen die Bestimmungen der geplanten Durchführungsverordnung². Der Vertreter der DAF übergab die als Anlage angeschlossene Stellungnahme³. Die Beratung hatte folgendes Ergebnis:

Zu § 24

1. Bezüglich der Frage, ob im § 24 Abs. 1⁴ die Worte „von ihr verwaltet“ gestrichen werden sollen⁵, wies Herr MinRat Kritzinger darauf hin, daß es im Interesse der Gläubiger nicht tragbar sei, daß Verbände, die während der drei Jahre nationalsozialistischer Regierung unangefochten hätten weiter arbeiten dürfen, von der Regelung des Gesetzes erfaßt würden. Die Aussprache ergab, daß diese Besorgnis auch im Fall der Streichung der Worte unbegründet ist. Der Vertreter der DAF

-
- ¹ Paralleler Vermerk des MR Schwandt über die Besprechungsergebnisse, „soweit es sich um Belange des RFM handelt“, in R 2/25046, Bl. 219–221. – Zur bisherigen Vorgeschichte des EntschädigungsG s. ARH II/1, Nr. 118, generell auch unten Dok. Nr. 162. Bei dem hier besprochenen Entwurf handelte es sich um die revid. (2.) KabVorl. vom 23. 11. 1935; R 43 II/715, Bl. 33–41. Der RIM hatte mit Schreiben vom 8. 1. 1936 die die §§ 24 und 25 betr. Hauptstreitpunkte Umrissen und folg. Stellen zur Besprechung eingeladen: RFM, RWiM, RAM, RJuM, StdF, PrStM, PrFM und DAF; R 22/1497, Bl. 145–148; R 2/25046, Bl. 214–217.
 - ² Die DVO sollte zus. mit dem Gesetz verkündet und deshalb ebenfalls in dieser Besprechung beraten werden; s. Einladungsschreiben. Eine Liste der in sie aufzunehmenden Punkte war den Ressorts am 14. 12. 1935 vom RIM übermittelt worden, ein formulierter Entwurf lag noch nicht vor; R 2/25046, Bl. 193, 204 f.
 - ³ R 22/1497, Bl. 153–159: Stellungnahme des Rechtsamts der DAF zu dem im Einladungsschreiben des RIM (o. Anm. 1) entwickelten Einigungsvorschlag, 18. 1. 1936.
 - ⁴ Entw. § 24 (1) lautete: „Die Deutsche Arbeitsfront wird durch dieses Gesetz mit seinem Inkrafttreten in das von ihr verwaltete Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen einschließlich der Hilfs- und Ersatzorganisationen, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen, Gewerkschaftshäuser und sonstigen Sondervermögen eingewiesen.“
 - ⁵ Eine Streichung verlangten DAF und StdF. Auf der Beibehaltung hatte jedoch der RWiM mit Schreiben an den StSRk vom 3. 12. 1935 bestanden, weil andernfalls die DAF ihre Einweisung in die bereits im Wege rechtmäßiger Liquidaton zugunsten der Organisation der gewerblichen Wirtschaft (OgW) ausgeschütteten Vermögen früherer Arbeitgeberverbände hätte beanspruchen können; R 43 II/715, Bl. 43–48. Dem war zunächst auch Frick in seiner Erwiderung an den StdF, ebenfalls vom 3. 12., mit zusätzl. Argumenten beigetreten: „Die Streichung würde bedeuten, daß die Deutsche Arbeitsfront auch nach der Verkündung und dem Inkrafttreten des Entschädigungsgesetzes das Vermögen heute noch bestehender Verbände an sich ziehen könnte, und zwar mit allen Folgen, die das Gesetz an diesen Eigentumserwerb knüpft. Es würden also die Forderungen gegen solche heute noch bestehenden Verbände sowie die Hypotheken an Grundstücken, die den Verbänden gehören, kraft Gesetzes erlöschen. Ein solcher Rechtsverlust läßt sich als Folge einer revolutionären Umgestaltung, wie sie das Jahr 1933 mit sich gebracht hat, vertreten. Dagegen wäre eine Erschütterung der Rechtssicherheit unvermeidbar, wenn jetzt nach der Stabilisierung der nationalsozialistischen Revolution solche Maßnahmen getroffen würden, die sich weniger gegen die betroffenen Verbände als gegen ihre Gläubiger auswirken würden. – Wenn es heute noch Verbände gibt, die dem Willen des Führers und des Wirtschaftsministers entgegen handeln, so gibt es andere Mittel und Wege, sie unter Zwang zu stellen.“ Ebd. Bl. 49 f.; R 2/25046, Bl. 178 f. Nachdem jedoch StdF und DAF versichert hatten, daß die Einweisung in Vermögen, über die bereits verfügt sei (außer der OgW auch zugunsten des RNSt. oder der Reichskulturkammer; vgl. u. Anm. 6), keineswegs angestrebt werde und überdies selbständige Arbeitgeberverbände nicht mehr bestünden, hatte der RIM im Einladungsschreiben zur Sitzung (o. Anm. 1) selbst eine Streichung dieser Worte empfohlen. R43 II/715, Bl. 63–66; R 2/25046, Bl. 194–197.

erklärte, es seien keine unter § 24 Abs. 1 fallenden Verbände mehr vorhanden, die nicht entweder bereits von der DAF übernommen oder längst im Stadium der Liquidation seien.

Die DAF und das Reichswirtschaftsministerium sind sich jetzt anscheinend darüber einig, daß die sog. gemischten Verbände⁶ nach dem Wortlaut des § 24 Abs. 2⁷ nicht unter das Gesetz fallen. – Der Vertreter des Propagandaministeriums erklärte sich damit einverstanden, daß auch das Vermögen der in den Bereich der Reichskulturkammer fallenden Verbände durch das Gesetz rechtlich der DAF übertragen wird, sofern durch die Durchführungsbestimmungen die Weiterübertragung der einzelnen Vermögenobjekte von der DAF auf die Reichskulturkammer, insbesondere hinsichtlich der Kosten, erleichtert wird⁸.

Danach sollen die Worte „von ihr verwaltet“ in § 24 Abs. 1 gestrichen werden.

Bezüglich der Verbände, die in Liquidation getreten sind, wurde folgendes vereinbart:

– a)

Durch einen Zusatz zu § 24 Abs. 1 soll klargestellt werden, daß, „soweit durch ordnungsmäßige Liquidation über das Vermögen früherer Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen bereits verfügt worden ist, es dabei sein Bewenden behält“.

– b)

Schwebende Liquidationen sollen nicht weitergeführt werden. Um zu verhindern, daß bis zum Inkrafttreten des Gesetzes Liquidatoren noch weiterhin Verbandsvermögen ausschütten, soll durch die Presse bekanntgemacht werden, daß nach Auffassung der maßgebenden Reichsstellen die Liquidatoren aufgrund der VO des Führers über die DAF vom 24. Oktober 1934⁹ nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet seien, bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung die Liquidation ruhen zu lassen.

Auf Wunsch des Reichsernährungsministeriums soll in das Gesetz eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach die Rechtsnormen über die Überführung von Arbeitgebervermögen auf den Reichsnährstand ausdrücklich aufrechterhalten werden¹⁰.

2. Aus Anlaß der Diskussion über § 24 ergab sich die Absicht der DAF, daß handelsrechtliche juristische Personen, deren Anteile ausschließlich im Besitz eines unter das Gesetz fallenden Verbandes waren, fortbestehen sollen. In diesen Fällen will die DAF nur die Aktien usw. der Gesellschaften übernehmen. Zur Klarstellung dieser Absicht soll im § 24 Abs. 1 das Wort „Gewerkschaftshäuser“ gestrichen und hinter § 24 Abs. 1 als besonderer Absatz folgende Bestimmung eingefügt werden:

„Soweit ausschließlich frühere Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen an juristischen Personen beteiligt sind, wird die DAF in das Vermögen dieser juristischen Personen eingewiesen, es sei denn, daß es sich bei den juristischen Personen um Aktiengesellschaften,

⁶ D. h. Verbände, die teils wirtschaftl., teils sozialpolit. Aufgaben erfüllten. Hierzu der RWiM im Schreiben vom 3.12. 1935 (o. Anm. 5): „Diese sogenannten gemischten Verbände sind inzwischen in die Organisation der gewerblichen Wirtschaft bzw. den Reichsnährstand und die Kulturkammern mit ihrem Vermögen eingegliedert worden. Die einzelnen Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft haben mit Hilfe dieses auf Grund von Reichsgesetzen übernommenen Vermögens ihren Aufbau und die Erfüllung ihrer Aufgaben finanziert. Es ist schon deshalb praktisch, aber auch rechtlich nicht möglich, dieses heute nicht mehr erfaßbare Vermögen in das vorliegende Gesetz einzubeziehen.“

⁷ Entw. § 24 (2): „Der Reichsminister des Innern gibt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers, dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsarbeitsminister die Vermögensträger bekannt, in deren Vermögen die Deutsche Arbeitsfront nach Abs. 1 [o. Anm. 4] eingewiesen ist. Diese Bekanntmachungen erfolgen im Reichsanzeiger bis zum 31. März 1936. Sie sind für die Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend.“

⁸ Der RMVP hatte zunächst eine förmliche Einweisung der jeweiligen Einzelkammern der Reichskulturkammer in das Vermögen der früheren Berufsgruppen verlangt, die bislang aufgr. einer Vollmacht Leys als Pfleger des ehemaligen Gewerkschaftsvermögens von ihnen nur verwaltet wurden. RMVP an StSRk, 4. 12. 1935; R 43 II/715, Bl. 42; R 2/25046, Bl. 186.

⁹ ARH II/1, Nr. 28.

¹⁰ Der REM hatte am 3. 1. 1936 folg. Zusatz zu § 24 (1) beantragt: „Soweit wirtschaftliche Vereinigungen von Arbeitgebern und deren Einrichtungen im Rahmen der Gesetzgebung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes diesem eingegliedert oder angegliedert oder aufgelöst worden sind, finden die Vorschriften des 3. Abschnittes keine Anwendung.“ Der 3. Abschnitt des GesEntw. umfaßte die §§ 24 ff. R 43 II/715, Bl. 69; R 2/25046, Bl. 212.

GmbH oder Kommanditgesellschaften auf Aktien handelt. Derartige Gesellschaften bleiben in ihrem Bestand unberührt.“

Zu § 25

1. Zu § 25 Abs. 1¹¹ erklärte Herr MinRat Kritzinger, es sei bedenklich, daß Verträge, die ein staatlich eingesetzter Pfleger geschlossen hat, nicht honoriert würden¹². Dazu gab der Vertreter der DAF die Erklärung ab, daß weder der Pfleger noch die Unterpfleger der beschlagnahmten Vermögen irgendwelche langfristigen, zur Zeit nicht erfüllten Verbindlichkeiten eingegangen hätten.

Der Stichtag im § 25 Abs. 1 soll für die verschiedenen in Frage kommenden Vermögensträger unter Berücksichtigung des Zeitpunktes, zu welchem die DAF die tatsächliche Gewalt über das Vermögen erlangt hat¹³, verschieden bestimmt werden. Demgemäß soll § 25 Abs. 1 folgende Fassung erhalten:

„Die DAF haftet für Forderungen gegen Vermögensträger, in deren Vermögen sie eingewiesen ist, nur dann, wenn die Forderung nach einem vom Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit... bei der Bekanntgabe der Vermögensträger bestimmten Zeitpunkt begründet worden ist.“

2. Bezüglich des Stichtags im § 25 Abs. 2¹⁴ wurde eine Einigkeit nicht erzielt, da der Vertreter des Wirtschaftsministeriums am 30. Juni 1933 als Stichtag festhielt¹⁵. Herr MinRat Kritzinger betonte, daß auch das Justizministerium für den 30. Juni als Stichtag sei. Der Vertreter der DAF erklärte, daß selbstverständlich tatsächlich geleistete Arbeiten in der Zeit vor dem Stichtag honoriert werden sollen; ein möglichst später Stichtag sei jedoch erforderlich, da vielfach im Laufe des Jahres 1933 Anstellungsverträge von Funktionären der betroffenen Verbände verbessert und erheblich verlängert (auf Lebenszeit gestellt) worden seien.

¹¹ Entw. § 25 (1): „Die Deutsche Arbeitsfront haftet nicht für vor dem 1. Oktober 1933 entstandene Forderungen gegen Vermögensträger, in deren Vermögen sie eingewiesen ist.“

¹² Ley war am 12. Mai 1933 zum „Pfleger“ über das Vermögen der ehern. Gewerkschaften eingesetzt worden, allein auf dieser Einsetzung beruhte die Verfügung der DAF über das Gewerkschaftsvermögen; s. DAPPER/ROUETTE, Ermittlungsverfahren; U. HENNING, Maßnahmen- und Normenstaat.

Zu diesem Punkt der Erörterung hielt MR Schwandt (o. Anm. 1) fest: „Innerhalb der Ressorts, insbesondere beim RIM, bestand eine gewisse Neigung, das Entschädigungsverfahren möglichst weit auszudehnen. Während der Entwurf vorsieht, daß die Deutsche Arbeitsfront für Forderungen gegen die früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen haften soll, soweit die Forderungen nach dem 30. September 1933 entstanden sind, sodaß insoweit nicht das Entschädigungsverfahren Platz greift, war das RIM geneigt, die Haftung der Arbeitsfront überhaupt auszuschließen, so daß alle Forderungen im Entschädigungsverfahren zu regeln sein würden [...]. Maßgebend war für das RIM namentlich der Zweifel, ob der 1. Oktober 1933 der richtige Stichtag ist. Dieser Neigung bin ich entgegengetreten um

– 1.

den Umfang des mit neuen Kosten verbundenen Entschädigungsverfahrens möglichst einzuschränken und

– 2.

um die Rechtsansprüche nicht in weiterem Umfange zu nehmen als durch die Sachlage geboten ist.“

Der Vertreter des RJuM habe diese Auffassung „vom Rechtsstandpunkte“ aus unterstützt.

¹³ In ihrer Stellungnahme vom 18. 1. 1936 (o. Anm. 3) hatte die DAF darauf verwiesen, daß etwa der ehern. Gesamtverband der dt. Angestellten erst im Okt. 1934 korporativ mit seinem Vermögen in die treuhänderische Verwaltung der DAF übernommen worden sei.

¹⁴ Entw. § 25 (2): „Für Ansprüche aus Dienst- oder Arbeitsverhältnissen mit den in § 24 genannten Vermögensträgern oder der Deutschen Arbeitsfront haftet die Deutsche Arbeitsfront nur, wenn die Dienst- oder Arbeitsverhältnisse über den 30. September 1933 ausgedehnt worden sind.“

¹⁵ Nach einem Grundsatzurteil des Reichsarbeitsgerichts vom 6. 6. 1934 galt der Aufbau der DAF zum Stichtag 30. Juni 1933 als vollendet. Vgl. die Stellungnahme des RWiM vom 3. 12. 1935 (o. Anm. 5): „Im Hinblick hierauf erscheint es mir zweckmäßig, wenn dieser Termin auch im Gesetz beibehalten würde. Die Frage des endgültigen Aufbaues der Deutschen Arbeitsfront kann nicht mit der Tatsache in Zusammenhang gebracht werden, daß am 30. Juni 1933 noch nicht in allen Verwaltungsstellen der Deutschen Arbeitsfront Parteigenossen eingesetzt waren. Wenn die Deutsche Arbeitsfront gezwungen war, Marxisten noch einige Monate über den 1. Juli hinaus zu beschäftigen, so ändert dies nichts an der Tatsache, daß die Organisation der Deutschen Arbeitsfront zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig aufgebaut war.“

Hinsichtlich der Sanktionsbestimmung bezüglich der privatrechtlichen Handlungen des Pflegers Dr. Ley¹⁶ wurde vereinbart, daß das Reichsjustizministerium baldmöglichst einen formulierten Entwurf dem Sachbearbeiter des Reichsinnenministeriums übersendet (s. Anlage)¹⁷.

Das Reichsinnenministerium wird den Entwurf des Gesetzes entsprechend dem Ergebnis der Besprechung überarbeiten und, falls möglich, dem Kabinett für die Sitzung vom 30. Januar vorlegen¹⁸.

Heintzeler 23/I.

¹⁶ Dem Einladungsschreiben zufolge (o. Anm. 1) waren mehrfach Gerichte zu dem Urteil gelangt, daß Ley als Pfleger des Gewerkschaftsvermögens „Rechtshandlungen mit bürgerlich-rechtlicher Wirkung nicht habe vornehmen können“. Mit dem StdF und der DAF war sich der RIM darin einig, „daß den aus einer solchen Stellungnahme der Gerichte hervorgehenden, geradezu unabsehbaren Folgen dadurch vorgebeugt werden muß, daß in das Entschädigungsgesetz eine Bestimmung aufgenommen wird, die mit rückwirkender Kraft die Rechtswirksamkeit der Rechtshandlungen des Pflegers des Gewerkschaftsvermögens sicherstellt. Das wird umso notwendiger sein, als sich diese Rechtshandlungen nicht nur auf das seinerzeit vom Generalstaatsanwalt in Berlin beschlagnahmte Vermögen der Freien Gewerkschaften erstreckt haben, für das, streng genommen, allein die allerdings in rechtlicher Hinsicht zu einigem Zweifel Anlaß gebende Pflegerschaft eingesetzt worden ist, sondern weit darüber hinaus auch auf das Vermögen der Christlichen Gewerkschaften, der Angestelltenverbände, der Arbeitgebervereinigungen usw.“

¹⁷ Am 23. 1. 1936 übermittelte Heintzeler für das RJuM an MR Erbe/RIM folg. Entwurf einer Sanktionsbestimmung: „Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront Dr. Ley wird als verfügungsberechtigter Pfleger der von dem Generalstaatsanwalt des Landgerichts I Berlin beschlagnahmten Vermögen bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bestätigt mit der Befugnis, im Rahmen des Zwecks der Beschlagnahme nach pflichtmäßigem Ermessen zu handeln, insbesondere für die Träger der beschlagnahmten Vermögen Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.“

¹⁸ Am 30. Januar 1936 fand keine Kabinettsitzung statt. Am 29. 1. erfuhr MR Kritzinger aus dem RIM, daß die DAF die Sanktionsbestimmung zu § 24 (aus nicht genannten Gründen) anders gefaßt haben wolle; R 22/1497, Bl. 152. Am 30. 1. übermittelte der RIM den beteiligten Ressorts eine aufgr. der Besprechung abgeänderte Fassung des GesEntw.; R 2/25046, Bl. 225–233. Jedoch vermißte der StdF an ihr eine Klausel, die den reibungslosen Übergang des Gewerkschaftsvermögens, auch soweit es in der Form rechtl. selbständiger Gesellschaften organisiert war, sicherstellte; ebd. Bl. 234–237. Am 17. 2. übersandte der RIM daraufhin eine Neufassung der umstrittenen Paragraphen und zugleich den Entwurf einer DVO; ebd. Bl. 240–247. Die kommissar. Beratung namentlich der DVO am 27. 2. und 3. 3. 1936 im RIM offenbarte indes eine Reihe weiterer Differenzpunkte; ebd. Bl. 249–252. Dessen ungeachtet leitete der RIM den Entwurf des EntschädigungsG am 15. 3. dem StSRk als (3.) KabVorl. zu und bemerkte, der StdF selbst befürworte nun „im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen“ [vom 29. März] eine beschleunigte Verabschiedung im Umlaufweg; R 43 II/715, Bl. 72–117; R 2/25046, Bl. 253–275. Erwähnt war allerdings auch, daß das EntschädigungsG nur gleichzeitig mit dem ebenfalls schwebenden DAF-Gesetz verabschiedet werden dürfe; vgl. Dok. Nrr. 45 und 49. Als Hitler am 30. März die Absetzung des DAF-Gesetzes von der TO der Kabinettsitzung des folg. Tages verfügte, mußte deshalb auch das EntschädigungsG abgesetzt werden; s. FV 168*. Als Ausweg schlug der RIM nun vor, die Rechtsfähigkeit der DAF, welche zwingende Voraussetzung der Vermögensübertragung wie der Abwicklung des Entschädigungsverfahrens war, im EntschädigungsG selbst und nur beschränkt auf dieses Verfahren zu verankern. Am 3. April wurde dieser Vorschlag auf einer Besprechung im RIM erörtert, aber schließlich außer vom RWiM auch vom StdF abgelehnt, weil ein solcher Behelf „nicht übersehbare rechtliche Schwierigkeiten mit sich bringen könne und nach außen einen ungünstigen Eindruck mache“; RIM an StSRk, 14.4. 1936; R 43 II/715, Bl. 135 ff. (Zitat Bl. 138); R 2/25046, Bl. 336 f. In der Folge ruhten die Entwurfsarbeiten für ein dreiviertel Jahr. Die auf Vortrag Lammers' bei Hitler am 23. 4. 1936 erwirkte Ankündigung, „daß die Meinungsverschiedenheiten in der nächsten Kabinettsitzung erörtert werden, falls nicht bis dahin eine Einigung unter den sich widersprechenden Reichsministern erzielt ist“ (FV 213*), wurde nicht eingelöst: Unmittelbar vor der Kabinettsitzung vom 26. 6. 1936 widersprach Heß der DVO, welche zus. mit dem Gesetz verkündet werden sollte und die eigentl. materiellen Bestimmungen über das Entschädigungsverfahren enthielt, weil er von ihr angeblich die ungenügende Berücksichtigung der dinglich ungesicherten Ansprüche Tausender kleiner Leute gegenüber den großen Gläubigern befürchtete. R 43 II/715, Bl. 141v, 146–151. Fortgang s. Dok. Nr. 162.

Zitierhinweis

Nr. 15 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 22. Januar 1936,10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d015>